공동구 점용예정면적 산정기준에 관한 지침

개정 국토교통부 훈령 제1999호, 2026.10.22.

제1장 총칙

제1절 지침의 목적

1-1-1 이 지침은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제44조 및 제44조의3, 같은 법 시행령 제38조에 따라 공동구 점용예정자가 부담하여야 하는 설치비, 관리비의 부담비율의 산정기준을 정함을 목적으로 한다.

제2절 용어 정의

1-2-1 이 지침에서 정하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “공동구“ 란 전기·가스·수도 등의 공급설비, 통신시설, 하수도시설 등 지하매설물을 공동 수용함으로써 미관의 개선, 도로구조의 보전 및 교통의 원활한 소통을 위하여 지하에 설치하는 시설물을 말한다.
2. “공동구 점용예정자“ 란 공동구에 수용될 전선로·가스관·수도관·하수도관·통신선로·전기통신회선설비·열수송관 등의 관리자를 말한다.
3. “공동구협의회“란 공동구의 안전점검·시설개선 및 관리비용부담 등 공동구의 관리에 관한 중요사항에 대하여 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 자문에 응하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군에 둔 협의기구를 말한다.
4. “설치비“ 란 공동구에 수용되어야 할 시설을 설치할 의무가 있는자가 부담하여야 할 공동구의 설치에 소요되는 비용을 말한다.
5. “점용료“ 란 공동구의 설치비용을 부담하지 아니한 자(부담액을 다 내지 아니한 자를 포함한다) 및 공동구가 설치된 이후에 공동구를 점·사용하고자 하는 자가 공동구를 영구점용하는 경우 부담하여야 하는 비용을 말한다.
6. “사용료“ 란 공동구의 설치비용을 부담하지 아니한 자(부담액을 다 내지 아니한 자를 포함한다) 및 공동구가 설치된 이후에 공동구를 점·사용하고자 하는 자가 공동구를 일시점용(5년이내를 말한다)하는 경우 부담하여야 하는 비용을 말한다.
7. “관리비“ 란 공동구를 점용하는 자가 점용면적에 따라 부담하는 공동구관리에 필요한 비용을 말한다.
8. “수용기관“이란 공동구에 수용되어야 할 시설을 설치할 의무가 있는 자를 말한다.

제2장 부과대상 및 기준

제1절 부과대상

2-1-1 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “법“이라 한다) 제44조제5항에 따라 공동구설치비용의 부과대상은 공동구에 수용되어야 할 시설을 설치할 의무가 있는 자가 된다.

2-1-2 법 제44조의3제2항 및 제3항에 공동구 점·사용료의 부과대상은 공동구의 설치비용을 부담하지 아니한 자, 부담액을 완납하지 아니한 자 및 공동구가 설치된 이후에 공동구를 점·사용하고자 하는 자가 된다.

2-1-3 법 제44조의3제1항에 따라 공동구의 관리에 소요되는 비용은 그 공동구를 점용하는 자가 함께 부담한다.

제2절 부과기준

2-2-1 법 제38조 제2항에 따라 공동구 점용예정자가 부담하여야 하는 공동구 설치비용은 해당 시설을 개별적으로 매설할 때 필요한 비용으로 하되, 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(이하 “공동구관리자“라 한다)가 공동구협의회의 심의를 거쳐 해당 공동구의 위치, 규모 및 주변 여건 등을 고려하여 정한다.

2-2-2 법 제44조의3제3항에 따라 따라 점용료 또는 사용료는 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

2-2-3 법 제44조의3제1항에 따라 공동구의 관리에 소요되는 비용의 부담비율은 점용면적을 고려하여 공동구를 관리하는 공동구관리자가 정한다.

제3장 적용기준

제1절 점용예정면적 결정시 적용기준

3-1-1 점용예정면적은 [별표 1]의 “공동구 점용예정면적 산정기준 예시“와 같이 단면적에 따라 산정한다.

(1) 점용예정면적은 수용기관별로 전용면적과 공동면적으로 구분·산정하여 합산한다.

(2) 공동면적의 부담비율은 전용면적 비율에 따른다.

3-1-2 기존에 공동구 점용예정면적이 확정된 공동구는 신규 점·사용에 따른 점용예정면적(공동면적 등) 산정시 종전의 산정방법을 적용한다. 다만, 해당 지방자치단체의 공동구협의회에서 점용예정면적 산정기준에 관한 지침을 적용하여 새로이 조정·운영할 수 있다.

(1) 지침 예시와 규격 및 조건이 다른 공동구의 경우에도 본 지침 예시에 준하여 점용예정면적을 산정하여 적용한다.

(2) 수용기관별로 확정된 점용예정면적에 대하여는 부득이한 사유가 없는 한 관리주체는 임의로 축소·확대 조정하여서는 안된다.

(3) 각 수용기관은 공동구에 수용된 시설을 성실히 관리할 의무가 있다.

제2절 관리비 결정시 적용기준

3-2-1 신규 점·사용자의 관리비는 [별표 2]의 "공동구 관리비 점용예정면적 산정기준 예시"와 같이 새로이 산정한 점용예정면적비율에 의하여 부과·징수한다.

3-2-2 공동구가 목적별로 분리되어 있을 경우라도 신규 점·사용자에 대한 관리비는 관리주체인 해당 지방자치단체가 징수한다.

제4장 재검토기한

4-1-1 국토교통부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

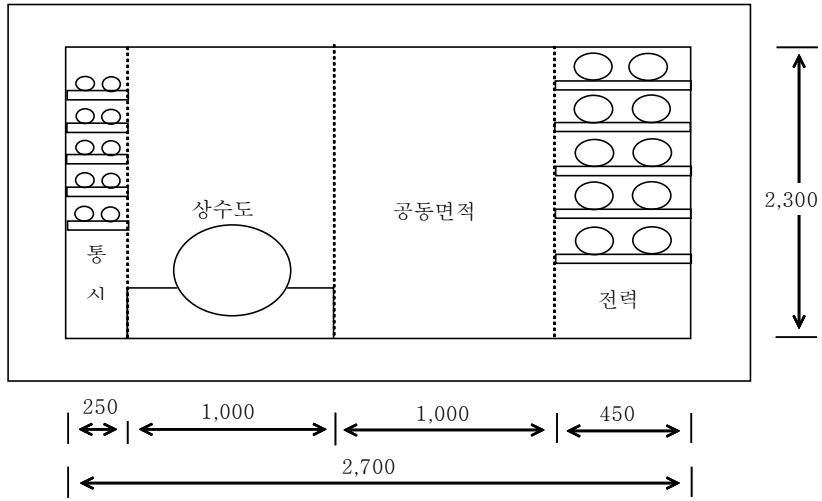
부칙 <제952호,2017.12.19.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 공동구 점용예정면적 산정기준 예시

(제3장 적용기준 관련)

1. 공동구가 1련인 경우(단위:mm)



<점용예정면적비율 산정> (단위 : ㎡)

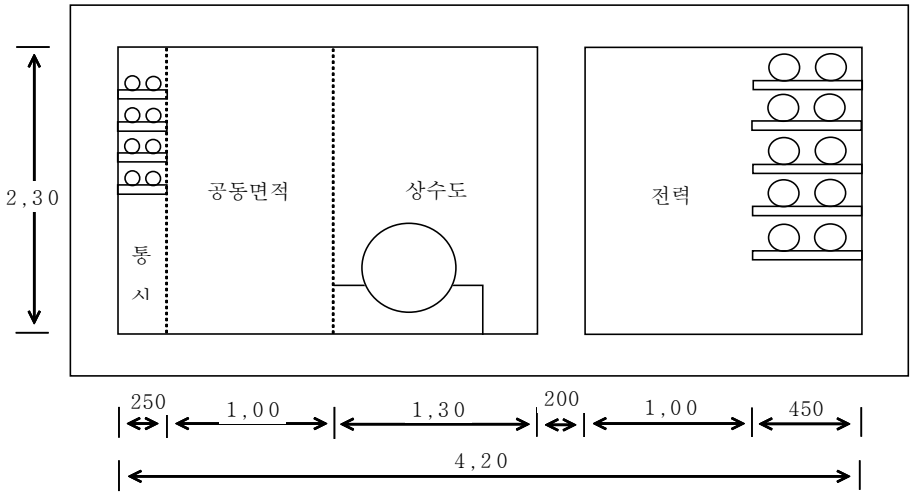
구 분	전용면적	공동면적	부담면적	비율(%)	비고
계	3.91	2.30	6.21	100.0	
상수도	2.30	1.35	3.65	58.8	
통 신	0.58	0.34	0.92	14.8	
전 력	1.03	0.61	1.64	26.4	

·상수도 : (1.0×2.3) + (1.0×2.3) × (2.3/3.91) = 3.65(㎡) → 3.65÷6.21×100(%) = 58.8(%)
전용면적 공동면적

·통 신 : (0.25×2.3) + (1.0×2.3) ×(0.58/3.91) = 0.92(㎡) → 0.92÷6.21×100(%) = 14.8(%)
전용면적 공동면적

·전 력 : (0.45×2.3) + (1.0×2.3) × (1.03/3.91)= 1.64(㎡) → 1.64÷6.21×100(%) = 26.4(%)
전용면적 공동면적

2. 공동구가 2련인 경우(단위:mm)



<점용예정면적 비율산정>

(단위 : ㎡)

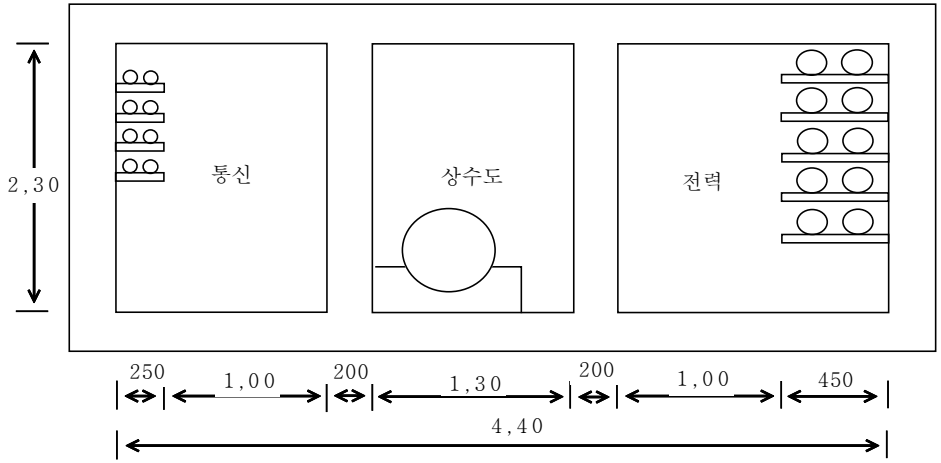
구 분	전용면적	공동면적	부담면적	비율(%)	비고
계	6.90	2.30	9.20	100.0	
상수도	2.99	1.93	4.92	53.5	
통 신	0.57	0.37	0.94	10.2	
전 력	3.34	-	3.34	36.3	

·상수도 : (1.3×2.3) + (1.0×2.3) × (2.99/3.56) = 4.92(㎡) → 4.92÷9.20×100(%) = 53.5(%)
전용면적 공동면적

·통 신 : (0.25×2.3) + (1.0×2.3) × (0.57/3.56) = 0.94(㎡) → 0.94÷9.20×100(%) = 10.2(%)
전용면적 공동면적

·전 력 : (1.45×2.3) + 0 = 3.34(㎡) → 3.34÷9.20×100(%) = 36.3(%)
전용면적 공동면적

3. 공동구가 3련인 경우(단위:mm)



<점용예정면적비율 산정>

(단위: ㎡)

구 분	전용면적	공동면적	부담면적	비율(%)	비 고
계	9.20	-	9.20	100.0	100.0
상수도	2.99	-	2.99	32.5	32.5
통 신	2.87	-	2.87	31.2	31.2
전 력	3.34	-	3.34	36.3	36.3

·상수도 : (1.3×2.3) + 0 = 2.99(㎡) → 2.99÷9.2×100(%) = 32.5(%)
전용면적 공동면적

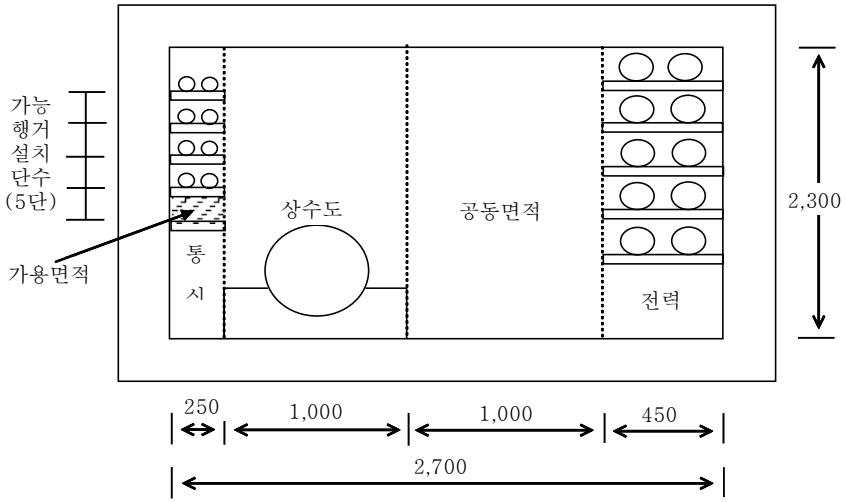
·통 신 : (1.25×2.3) + 0 = 2.87(㎡) → 2.87÷9.2×100(%) = 31.2(%)
전용면적 공동면적

·전 력 : (1.45×2.3) + 0 = 3.34(㎡) → 3.34÷9.2×100(%) = 36.3(%)
전용면적 공동면적

[별표 2] 공동구관리비 점용예정면적 산정기준 예시

(제3장 적용기준 관련)

1. 공동구가 1련인 경우 (통신 여유공간에 신규 점용시)(단위:mm)



<점용예정면적비율 산정>

(단위 : ㎡)

구 분	전용면적		공동면적		부담면적		비율(%)		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	
계	3.91	3.91	2.30	2.30	6.21	6.21	100.0	100.0	
상수도	2.30	2.30	1.35	1.35	3.65	3.65	58.8	58.8	
통 신	0.58	0.46	0.34	0.27	0.92	0.73	14.8	11.8	
전 력	1.03	1.03	0.61	0.61	1.64	1.64	26.4	26.4	
신규점용자	-	0.12	-	0.07	-	0.19	-	3.0	

·상수도 : (1.0×2.3) + (1.0×2.3) × (2.3/3.91) = 3.65(㎡) → 3.65÷6.21×100(%) = 58.8(%)
전용면적 공동면적

·통 신 : (0.25×2.3)×4/5 + (1.0×2.3)×(0.46/3.91) = 0.73(㎡) → 0.73÷6.21×100(%) = 11.8(%)
전용면적 공동면적

·전 력 : (0.45×2.3) + (1.0×2.3)×(1.03/3.91) = 1.64(㎡) → 1.64÷6.21×100(%) = 26.4(%)
전용면적 공동면적

·신규점용자 : (0.25×2.3)×1/5 + (1.0×2.3)×(0.12/3.91) = 0.19(㎡) → 0.19÷6.21×100(%) = 3.0(%)
전용면적 공동면적

(점용예정면적 비율 변경 조건 예시)

○ 통신구 조건

- 통신구 행거설치 가능 단수 : 5단
- 통신구 현재 행거사용 단수 : 4단
- 통신구 가용 단수 : 1단

○ 신규점용자 조건

- 통신구 가용 단수 신규점용 : 1단

※ 신규 점용자가 가용단수(1단) 전체를 점용하지 않더라도 가용단수 1단을 사용하는 것으로 간주하고,
가용단수 1단에 제2, 제3의 수용가능한 여러 신규 점용의 경우는 가용단수 1단의 범위내에서 수용기관별로 균등배분하여 점용면적 산정

○ 전용면적 재산정 예시

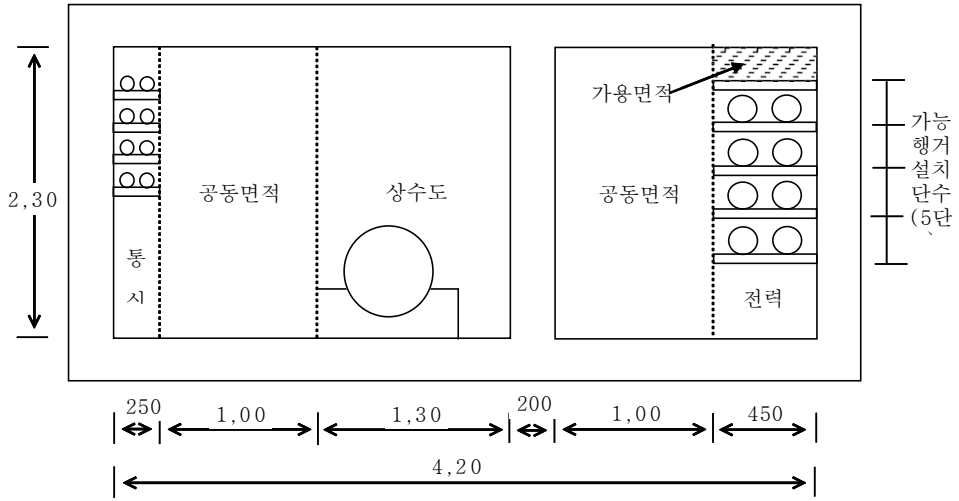
- 통신구 전용면적 (0.58㎡) × 4/5 = 0.46㎡
- 신규점용자 전용면적 (0.58㎡) × 1/5 = 0.12㎡

○ 공동면적 재산정 예시

- 상수도, 통신, 전력, 신규점용자 공동면적 2.3㎡ × 전용면적 재산정비율

※ 여유공간을 제공한 수용기관의 부담면적을 축소 조정

2. 공동구가 2련인 경우 (전력구 여유공간에 신규 점용시)(단위:mm)



<점용예정면적비율 산정>

(단위 : ㎡)

구 분	전용면적		공동면적		부담면적		비율(%)		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	
계	6.90	4.60	2.30	4.60	9.20	9.20	100	100	
상수도	2.99	2.99	1.93	1.93	4.92	4.92	53.5	53.5	
통 신	0.57	0.57	0.37	0.37	0.94	0.94	10.2	10.2	
전 력	3.34	0.83	-	1.84	3.34	2.67	36.3	29.0	
신규점용자	-	0.21	-	0.46	-	0.67	-	7.3	

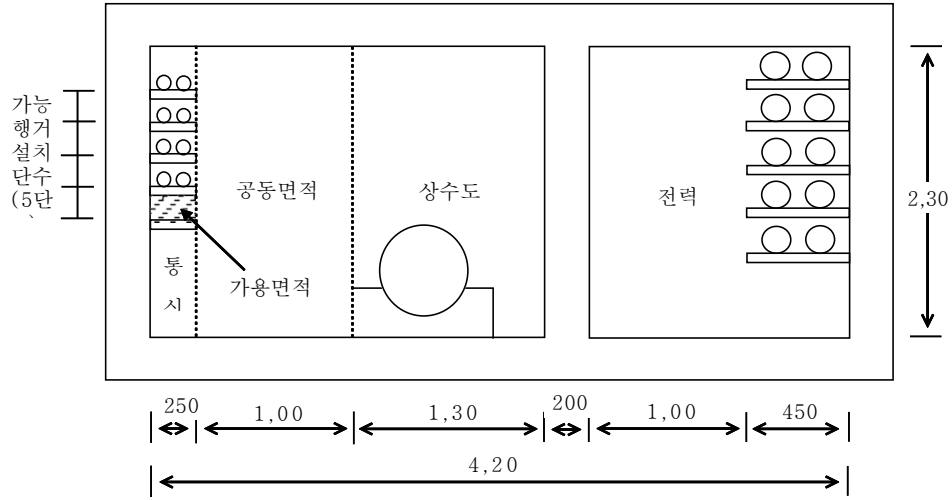
·상수도 : (1.3×2.3) + (1.0×2.3) × (2.99/3.56) = 4.92(㎡) → 4.92÷9.2×100(%) = 53.5(%)
전용면적 공동면적

·통 신 : (0.25×2.3) + (1.0×2.3) × (0.57/3.56) = 0.94(㎡) → 0.94÷9.2×100(%) = 10.2(%)
전용면적 공동면적

·전 력 : (0.45×2.3)×4/5 + (1.0×2.3) × (0.83/1.04) = 2.67(㎡) → 2.67÷9.2×100(%) = 29.0(%)
전용면적 공동면적

·신규점용자 : (0.45×2.3)×1/5 + (1.0×2.3)×(0.21/1.04) = 0.67(㎡) → 0.67÷9.2×100(%) = 7.3(%)
전용면적 공동면적

3. 공동구가 2련인 경우 (통신 여유공간에 신규 점용시)(단위:mm)



<점용예정면적비율 산정>

(단위 : ㎡)

구 분	전용면적		공동면적		부담면적		비율(%)		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	
계	6.90	6.90	2.30	2.30	9.20	9.20	100	100	
상수도	2.99	2.99	1.93	1.93	4.92	4.92	53.5	53.5	
통 신	0.57	0.46	0.37	0.30	0.94	0.76	10.2	8.2	
전 력	3.34	3.34	-	-	3.34	3.34	36.3	36.3	
신규점용자	-	0.11	-	0.07	-	0.18	-	2.0	

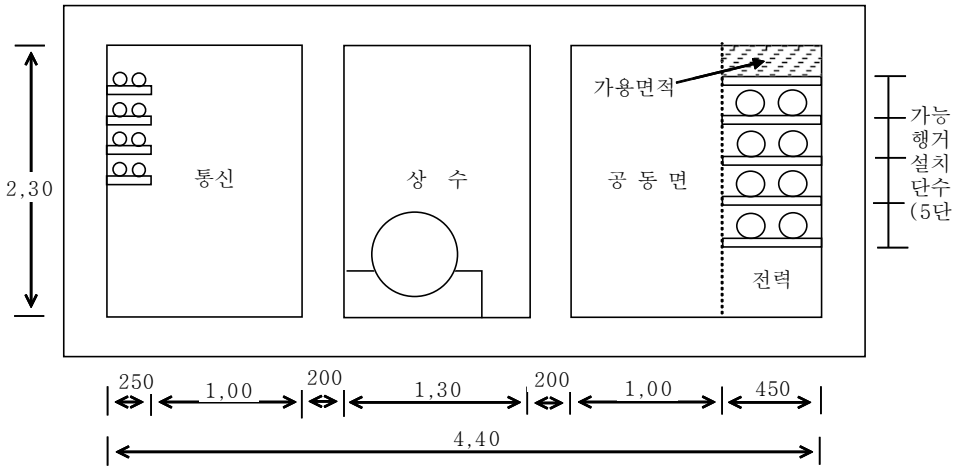
·상수도 : (1.3×2.3) + (1.0×2.3) × (2.99/3.56) = 4.92(㎡) → 4.92÷9.2×100(%) = 53.5(%)
전용면적 공동면적

·통 신 : (0.25×2.3)×4/5 + (1.0×2.3) × (0.46/3.56) = 0.76(㎡) → 0.76÷9.2×100(%) = 8.2(%)
전용면적 공동면적

·전 력 : (1.45×2.3) + 0 = 3.34(㎡) → 3.34÷9.2×100(%) = 36.3(%)
전용면적 공동면적

·신규점용자 : (0.25×2.3)×1/5 + (1.0×2.3)×(0.11/3.56) = 0.18(㎡) → 0.18÷9.2×100(%) = 2.0(%)
전용면적 공동면적

4. 공동구가 3련인 경우 (전력구 여유공간에 신규 점용시)(단위:mm)



<점용예정면적비율 산정>

(단위 : ㎡)

구 분	전용면적		공동면적		부담면적		비율(%)		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	
계	9.20	6.90	-	2.30	9.20	9.20	100.0	100.0	
상수도	2.99	2.99	-	-	2.99	2.99	32.5	32.5	
통 신	2.87	2.87	-	-	2.87	2.87	31.2	31.2	
전 력	3.34	0.83	-	1.84	3.34	2.67	36.3	29.0	
신규점용자	-	0.21	-	0.46	-	0.67	-	7.3	

·상수도 : (1.3×2.3) + 0 = 2.99(㎡) → 2.99÷9.2×100(%) = 32.5(%)
전용면적 공동면적

·통 신 : (1.25×2.3) + 0 = 2.87(㎡) → 2.87÷9.2×100(%) = 31.2(%)
전용면적 공동면적

·전 력 : (0.45×2.3)×4/5 + (1.0×2.3)×(0.83/1.04) = 2.67(㎡) → 2.67÷9.2×100(%) = 29.0(%)
전용면적 공동면적

·신규점용자 : (0.45×2.3)×1/5 + (1.0×2.3)×(0.21/1.04) = 0.67(㎡) → 0.67÷9.2×100(%) = 7.3(%)
전용면적 공동면적